

△△△△공단 상임감사

△△1, 통보

제 목	행위허가 업무처리 소홀
소 관 기 관	△△△△△△△△△△
조 치 기 관	△△△ △△△, △△△△△△△△△△
조 치 기 한	처분(요구)일로부터 각각 2, 1개월 이내
내 용	

1. 업무개요

△△△△법 제23조(행위허가) 및 제71조(허가에 관한 협의 등)에 따라 공원구역에서
공원사업 외에 건축, 벌채, 개간, 그밖의 형질변경 등을 하고자 할 시 공원관리청의
허가(협의)를 받아야 한다.

△△△△△△△△△△는 2023년 행위허가 요청 2건[가설건축물(농업용 창고)
점용 기간 연장(△△리 △△△) / 산사태 위험지 정비 사업 2차 변경(△△리 산△△
등)] 에 대하여 신청사항을 검토 후 동의 회신하였다.

2. 관계법령 및 판단기준

△△△△법 제24조제1항에 따르면 △△△△을 점용하거나 사용한 자는 점용
또는 사용의 기간이 끝나거나 점용 또는 사용을 그만 둔 때에는 △△△△을 원상
으로 회복시켜야 하며, 원상회복 의무의 이행을 보증하기 위하여 필요하다고 인정

하는 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 △△△△을 점용하거나 사용하려는 자에게 원상회복에 필요한 비용을 공원관리청에 미리 예치하게 하는 등 필요한 조치를 하게 할 수 있다.

공원계획 및 허가업무 매뉴얼 「△△△△내 행위허가시 원상회복비용 예치업무처리 지침_환경부」에서는 예치금 면제대상 및 징수시기, 징수방법 등을 규정하고 있다.

[표 1] 예치금 면제대상

- 가. 다른 법령의 규정에 의하여 원상회복의무의 이행에 필요한 보증을 한 경우
- 나. 공원자연환경지구내에서 지역주민이 주거용 또는 1차 산업용 건축물이나 공작물을 신축·증축·개축·재축·이축하는 행위**
- 다. 공원자연마을지구 및 공원밀집마을지구내에서의 행위
- 라. 공원집단시설지구내에서 지구지정 이전의 기존 건축물에 대한 개축·재축을 하는 행위
- 마. △△△△을 점용 또는 사용하기 전에 원상회복이 불가능(천재지변에 따른 지형의 변형 또는 안전사고 위험요인의 발생 등)하거나 부적당(공원계획변경 및 기타 사업의 추진에 따라 원상회복 하는 것이 국가, 개인 경제상 바람직하지 않을 때)하여 공원관리청의 승인을 얻은 경우
- 바. 국가·지방자치단체 또는 정부투자기관이 직접 시행하는 행위
- 사. 문화관광부장관이 종교법인으로 허가한 종교단체가 종교 활동에 필요한 건축물을 설치하는 행위

△△△△법 시행령 제17조(행위허가 신청 등)에 따르면, 동법 제23조제1항의 규정에 의하여 행위의 허가를 받고자 하는 자는 허가신청서(전자문서로 된 신청서를 포함한다)에 점용 또는 사업계획서(동법 제23조제3항의 규정에 의한 공원위원회의 심의를 거치는 사항에 한한다), 위치도·지적·임야도 및 평면도, 토지사용승낙서(동법 제23조제1항제1호 내지 제3호·제9호 및 이 영 제20조 각호의 1에 해당하는 행위로서 신청인 소유의 토지가 아닌 경우에 한한다)를 첨부하여 공원관리청에 제출하여야 한다.

공단 공원계획 및 허가업무 매뉴얼에 따르면, 신청인 소유의 토지·건물이 아닐 경우 사용승낙서 등을 확인하도록 하고 있으며, 구비 서류 미비 시에는 보완을

요청하도록 하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

△△△△△△△△△△는 행위허가 업무를 추진함에 있어 △△△△을 점용 하거나 사용하려는 자에게 원상회복에 필요한 비용을 미리 예치하게 하는 등 필요한 조치를 하여야 한다.

그러나, 행위허가 담당자 △△직 △급 △△△은 2023년 [가설건축물(농업용 창고) 점용 기간 연장(△△리 △△△)] 행위허가 협의 요청 건에 대하여 신청인 △△△이 지역주민이 아님에도 불구하고 예치금면제대상 “나”호를 적용하여 원상회복비용 예치금을 면제한 사실을 확인하였다.

[표 2] 원상회복비용 예치금 면제 현황

행위허가(협의)명	위치	신청인	신청인 주소	용도	원상회복비용 예치 여부	비고
가설건축물(농업용 창고) 점용 기간 연장	△△도 △△군 △면 △△리 △△△	△△△	△△도 △△시 △△구	농업용 창고	미예치	

자료: △△△△△△-△△△△(2023.3.9.)호 [행위허가 협의 요청건 검토 결과보고]

2022년 [△△△ 위험지 정비 사업] 최초 협의 시 사업 대상지 토지(△△군 △△면 △△리 산△△)에 대하여 사망사업 시행 공시송달 공고 자료를 토지사용승낙서로 대체하여 검토후 동의 회신하였으나, 2023년 [산사태 위험지 정비 사업 2차 변경] 행위허가 협의 요청 건의 경우는 정비 사업을 변경하며 사업대상지에 △△리 산△△번지 외 △△리 △△△번지 토지가 추가되어 해당 토지의 사용승낙서를 첨부하였어야 함에도, 행위허가 담당자 △△직 △급 △△△은 행위허가 신청 서류에 △△리 △△△번지에 대한 토지사용승낙서가 누락되었음에도 불구하고, 별도의 보완요청 없이 동의 회신하는 등 구비서류 검토를 소홀히 한 사실이 있다.

[표 3] △△△ 위험지 정비사업 협의 현황

행위허가(협의)명	위치	신청인	토지소유자	토지사용승낙서	비고
산사태 위험지 정비사업 /△△△△△△-△△△△(2022.6.24.)	△△도 △△군 △△면 △△리 산△△	△△△△	사유지	2022년 지방사업 시행 공시송달 공고	
산사태 위험지 정비사업 2차 변경 /△△△△△△-△△△△(2023.4.6.)	△△도 △△군 △△면 △△리 산△△			2022년 지방사업 시행 공시송달 공고	
	△△도 △△군 △△면 △△리 △△△			-	

※ 자료: 사무소 제출자료 재구성

[그림] △△△ 위험지 정비사업 2차변경 시공계획 평면도 및 편입용지도



자료: △△△△△△-△△△△(2023.3.28.) [2023년 △△△ 위험지 정비사업 추진에 따른(변경) 행위허가 신청서 제출]

관련부서 의견

△△△△△△△△△△는 종합감사 결과를 수용하며, 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통해 재발 방지 대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

다만, 2023년 [가설건축물(농업용 창고) 점용 기간 연장(△△리 △△△)] 행위 허가 협의 요청 건 관련, 검토 당시 가설건축물(농업용 창고)의 철거 용이성(건축 면적: 9.25㎡, 축조 자재: 재활용 목재판 및 천막 등), 원상회복 소요비용 예치 금액 산출 곤란(폐자재 등 활용, 신청인 자체 제작으로 공사비 산정 불가), 예치 비용 임의 예상

시 예치 실효성(가설건축물 제작 비용 임의 산정액×5/100 산출 시 미미한 금액 예상) 등의 사유로 원상회복 소요비용 예치가 곤란하였던 사정을 소명하였다.

또한 2023년 [△△△ 위험지 정비 사업 2차 변경] 행위허가 협의 요청 건 관련, 행위허가 신청 당시 구비서류 검토를 소홀히 한 점은 인정하나, 감사 수감기간 해당 지자체 확인결과, 지자체의 사업 진행 과정상 토지사용승낙서가 누락된 필지(△△리 △△△번지) 내 사업 물량은 최종적으로 제외되어 시설물의 △△리 △△△번지 내 불법 점용 등의 상황은 발생하지 않음을 설명하였다.

조치할 사항

이사장(△△△ △△△△)에게 가설건축물 점용 기간 연장 행위허가 협의 요청 건에 대하여 지역주민이 아님에도 예치금면제대상 “나”호를 적용하여 원상회복비용 예치금을 면제하고 행위허가 신청 서류에 토지사용승낙서가 누락되었음에도 별도의 보완요청 없이 동의 회신하는 등 행위허가 업무처리를 소홀히 한 △△직 △급 △△△에 대하여 “신분상 △△” 조치를 요구합니다.(△△1)

이사장(△△△△△△△△△△△△)은 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재발 방지 대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)